ROYAL formation

www.royalformation.com

La gestion de patrimoine
du chef d'entreprise

Patrimoine du chef d'entreprise

Décisions juridiques et fiscales

Lois, jurisprudences...

Ajouts au 3 octobre 2026

Royal Formation Formation des professionnels & Conseil du chef d'entreprise
Henry Royal Tél : 06 12 59 00 16 www.royalformation.com henry.royal@orange.fr

Septembre

❖ Société civile : retrait et perte de la qualité d'associé

- Cass. civ. 3, 24 sept. 2026, n° 24-17185

Selon la jurisprudence, en cas de retrait, la perte de la qualité d'associé ne peut avoir lieu avant le remboursement de ses droits sociaux.

La Cour précise que, pour le retrait volontaire, cette règle est supplétive : les statuts peuvent prévoir que la qualité d'associé est perdue avant le remboursement des droits sociaux.

Source : C. civ. 1869 - Cass. civ. 3, 9 déc. 1998, n° 97-10478 - Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14965.

Septembre

❖ SCI à l'IR : location meublée avec des meubles appartenant à un tiers

- CAA Marseille, 18 sept. 2026, n° 25MA00367

Une SCI peut exercer une activité de location meublée **sans être propriétaire des meubles** garnissant le bien, dès lors qu'elle participe aux profits de cette location.

La propriété des meubles n'est donc pas déterminante pour caractériser l'activité commerciale de la SCI.

À distinguer : lorsque la SCI loue le local nu et que son locataire meuble lui-même le bien et perçoit les recettes de la sous-location meublée, la SCI n'exerce pas l'activité commerciale.

CAA Marseille, 31 mars 2023, n° 21MA00318.

Septembre

❖ Société étrangère dirigée depuis la France : imposition en France

- CAA Marseille, 18 sept. 2026, n° 25MA00635

Une société immatriculée à Gibraltar ne dispose sur place d'aucun local ni salarié. Son dirigeant et unique salarié travaille depuis son domicile en France, utilisé dans les relations avec les clients et prestataires.

La société est une entreprise exploitée en France et y a établi le siège de son activité économique : elle est imposable à l'IS en France.

Source : CGI 209, I

Septembre

❖ SAS : héritier non agréé et valeur des droits sociaux

- Cass. com., 16 sept. 2026, n° 24-22763

La transmission d'actions de SAS résultant d'une succession peut être soumise à l'agrément.

L'héritier non agréé n'acquiert pas la qualité d'associé. Il est créancier de la valeur des droits sociaux du défunt.

Dans le silence des statuts, cette valeur est déterminée au jour du décès, et non à la date du remboursement.

Source : C. civ. 1843-4 - C. com., L 227-14 et L 227-18

Septembre

❖ **Mise à disposition gratuite d'un logement : commodat ou droit d'usage et d'habitation ?**

- CA Rennes, 15 sept. 2026, n° 23/00621

Un propriétaire met gratuitement et sans écrit un logement à la disposition de sa mère → prêt à usage (commodat).

Un **droit d'usage et d'habitation gratuit** est une libéralité : il suppose un acte notarié. Il ne peut être constitué verbalement.

En l'absence d'intention libérale et d'écrit, la mise à disposition gratuite, précaire et révocable constitue un **prêt à usage (commodat)**, qui peut être verbal.

Sans terme déterminé ou prévisible, le prêteur peut y mettre fin à tout moment, sous réserve d'un préavis raisonnable. Texte collé

Source : C. civ. 625, 931, 1875, 1876 et 1888.

Septembre

❖ **Vente à prix majoré d'un bien personnel à sa société** : avantage occulte

▪ CAA Paris, 14 sept. 2026, n° 25PA01360
https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/CAA75/DCA_25PA01360_20260914

Un associé vend un immeuble à sa société à un prix significativement supérieur à sa valeur vénale.

L'intention libérale est présumée en raison des relations d'intérêts.

L'écart entre prix de vente et valeur de marché constitue un avantage occulte imposable chez l'associé.

Majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Source. ◆ CGI 111 ◆ CGI 1729 a

Septembre

❖ Communauté : revenus d'un bien propre et remboursement de l'emprunt

- Cass. civ. 1, 9 sept. 2026, n° 24-22791

Les loyers d'un bien propre sont utilisés pour rembourser l'emprunt souscrit pour son acquisition.

En principe, la communauté n'a pas droit aux fruits d'un bien propre consommés. Mais les loyers employés au remboursement de l'emprunt d'acquisition ne sont pas considérés comme consommés : ils sont affectés à la communauté.

Leur utilisation pour financer le bien propre ouvre droit à récompense au profit de la communauté.

Source : C. civ. 1401, 1403 et 1437

Septembre

❖ **Rapport successoral : l'intention libérale doit être établie**

- Cass. civ. 1, 9 sept. 2026, n° 24-19622

Le rapport civil à la succession suppose une libéralité : un appauvrissement du disposant et l'intention de gratifier l'héritier.

La perception de sommes sans justification ne suffit pas à caractériser l'intention libérale.

Source. C. civ. 843

Septembre

❖ **SCI et société d'exploitation** : risque d'extension de la liquidation judiciaire

- CA Montpellier, 8 sept. 2026, n° 26/00463

L'absence prolongée de recouvrement des loyers, conjuguée à des travaux financés sans contrepartie par la société d'exploitation, caractérise des relations financières anormales.

Conséquence : extension de la liquidation judiciaire à la SCI pour confusion des patrimoines.

Source. C. com. L 621-2

Précédent : ♦ Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-29278

Septembre

❖ SCI : vente d'un immeuble et majorité requise

- Cass. civ. 3, 3 sept. 2026, n° 24-10760

La clause d'objet social ne mentionne pas expressément la vente d'immeubles. Mais, un autre article des statuts prévoit que la gérance peut vendre après autorisation de l'AGO.

Décision. La vente entre dans l'objet social et ne nécessite pas la majorité qualifiée prévue pour modifier les statuts.

Les clauses statutaires s'interprètent les unes par rapport aux autres, et non isolément.

Source : C. civ., art. 1134 et 1161 anciens.

Août

❖ **Engagement par une société de céder des titres à prix minoré :** absence d'acte anormal de gestion si intérêt justifié

- CAA Nancy, 6 août 2026, n° 24NC03015
https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/CAA54/DCA_24NC03015_20260806

Une société s'était engagée à céder des titres à un prix fixé à l'avance, très inférieur à leur valeur au jour de la cession.

L'écart de prix est justifié si la société tire des contreparties suffisantes. Le caractère normal de l'opération s'apprécie à la date de l'engagement initial.

L'engagement de prix minoré était justifié par l'intérêt de la société à conserver le point de vente sous son enseigne.

Absence d'acte anormal de gestion et de revenu distribué.

Source. CGI 111 c

Juillet

❖ **SAS : nullité d'une cession** pour violation d'une clause statutaire

- Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-11354

Un associé d'une SAS cède des actions alors que les statuts prévoient la nullité de toute cession.

La Cour confirme la nullité.

Source : C. com., L 227-15 : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ».

Juin

❖ **Réduction de capital par rachat de titres** : abus de droit fiscal

- TA Rennes, 24 juin 2026, n° 2301516 et n° 2301470

Motivations économiques invoquées : faciliter la cession ; réduire le risque.

Décision : abus de droit fiscal

- aucune pièce ne documente l'intention de céder les titres

- l'augmentation de capital immédiatement suivie d'une réduction de même montant ne facilite pas la cession de l'entreprise et ne réduit pas l'exposition au risque.

Infirmation de CADF, s. du 1er oct. 2021, aff. n° 2021-18 et n° 2021-19

Mars

❖ Donation-cession avec quasi-usufruit : pas d'abus de droit

- CADF, 19 mars 2026, aff. n° 2026-01 (Comité de l'abus de droit fiscal)

Un parent donne à ses enfants la nue-propriété de titres. Après cession, le prix est attribué au quasi-usufruitier, qui en dispose librement pour des dépenses personnelles.

Le CADF place l'opération dans un projet global de transmission, comprenant une donation ultérieure en pleine propriété sous Dutreil. Le but principalement fiscal n'est pas établi.

L'administration ne suit pas l'avis : elle considère la donation de nue-propriété comme une opération autonome à motif principalement fiscal.

Source : LPF, L 64 A

Je vous remercie pour votre intérêt

Henry Royal, Royal Formation
henry.royal@orange.fr - Tél : 06 12 59 00 16

Formations
www.royalformation.com

Ingénierie du chef d'entreprise
www.gestion-de-patrimoine-du-chef-d-entreprise.com

Gouvernance de l'entreprise familiale
www.chef-entreprise-familiale.com

YouTube
Henry Royal